



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

1. פרי אהרון ת.ז. 0305283
פרי מרים ת.ז. 1497528
2. לוזון ברכני-ברוך ת.ז. 062018437
לוזון חוה ת.ז. 054162078
3. קמחי מורדו ת.ז. 6894890
קמחי מרגלית ת.ז. 5050775
4. וינברג מנשה ת.ז. 6466196
5. זוסקוביץ יצחק צ.ז. 8486946
6. אורן שרון שמעון ת.ז. 028935930
אורן דנה ת.ז. 029742467

ע"י ב"כ עו"ד נחום סלע ו/או יעקב גולדברג
מרח' סוקולוב 81, שרון סנטר, רמה"ש
טל: 03-5477188, פקס: 03-5477189

התובעים

- נ ג ד -

זוסקוביץ רחל ת.ז. 0816925
ע"י ב"כ דר' אפרים מנדלמן, עו"ד
מרח' ארלוזורוב 44 א' רמת גן
טל: 03-6737361, פקס: 03-6737362

הנתבעת

פסק דין

1. התובעים 1-4 ו-6, הינם הבעלים של 5 מתוך 6 דירות מגורים המצויות בבית המשותף אשר ברחוב י.ל. ברוך 30 בהרצלייה המזוהה כגוש 6536, חלקה 507 (להלן: "הבית"). צו לרישום הבית המשותף ניתן ביום 8.12.75. הנתבעת הינה בעלת מחצית מזכויות הבעלות בדירה המזוהה כחלקת משנה 6 בבית. המחצית הנותרת הינה בבעלות התובע מס' 5 אשר היה בעלה של הנתבעת.
2. במסגרת התביעה, מבקשים התובעים להתבסס על חוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק" או "החוק"), ולאשר להם, חרף התנגדות הנתבעת, לבצע את עבודות חיזוק הבית, עפ"י הסכם שחתמו עם יזם לביצוע עבודות אלה, והבקשה להיתר בנייה שהוגשה על ידם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצלייה.
3. בהתאם לבקשה להיתר בנייה שכותרתה "תוספת לתמ"א 38" התבקש היתר לביצוע העבודות הבאות: חיזוק הבית על פי הנחיות מהנדס, בניית קומה רביעית, בניית שתי דירות בקומה הרביעית עם חדר נוסף לכל דירה בקומה החמישית. ויוטעם, חדרים אלה הינם בהמשכה של כל דירה שנבנית והכניסה אליהם היא מתוך שתי הדירות שתיבנינה (להלן: "החדרים"). לכל אחת מהדירות החדשות תוצמד מרפסת המצויה בסמיכות לחדר הבנוי בקומה החמישית. יוותר בגג שיוצר שטח משותף לכל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הדירות בבית ובו ימוקמו הדודים וקולטי השמש. כן התבקשה בניית מעלית חיצונית, חדרים טכניים, מרפסות וחניות (להלן: "העבודות").

4. התביעה הוגשה עוד קודם לכן במסגרת תיק 57/10 שנדון בפני כב' המפקח אורן סילברמן אשר הורה בהחלטתו מיום 20.6.11 על מחיקת התביעה, וזאת מאחר ובאותה עת טרם ניתן היתר בנייה לביצוע העבודות, שהיווה תנאי יסוד לכניסתם של התובעים בשערי חוק החיזוק, כעולה מהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק עוד טרם תיקונה (תיקון מס' 1 מיום 10.1.2011 (להלן: "התיקון").

5. התביעה הנוכחית הוגשה לאחר תיקונו של חוק החיזוק במסגרתו הורחבה הגדרת "היתר בנייה" המגדירה "היתר בנייה" כדלקמן: "היתר לפי חוק התכנון והבנייה, או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים."

6. מאחר והתעורר ספק אם במקרה דנן מתקיימים דרישות סעיף 1 לחוק החיזוק לעניין הגדרת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", ומשכך לא ברור היה אם כתב התביעה עונה על דרישות הסף להגשת תביעה מכוח חוק החיזוק, מה שעשוי היה לשלול את סמכותי לדון בתביעה, הוריתי לתובעים בהחלטתי מיום 16.5.11, להמציא אישור של מוסד התכנון כי התנאים האמורים אכן מתקיימים.

7. ביום 24.5.11 הוגש מסמך מאת אדריכל דני גולדברג מיום 23.5.11 מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- הרצלייה (להלן: "הוועדה"), בו אושר כי כל התנאים אותם קבעה הוועדה לצורך קבלת היתר בנייה, מולאו, לרבות תנאי סעיף 1 לחוק החיזוק. הנתבעת לא חלקה על כך.

8. נוכח האמור לעיל, שוכנעתי כי דרישות הסף לתחולת חוק החיזוק התקיימו, התובעים זכאים להיכנס בשערי של חוק החיזוק וקיימת בידי הסמכות לדון בתביעה.

9. בתיק נשמעו ראיות וכן הוגשו סיכומים. כן נערך על ידי, ביום 7.9.11, ביקור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהבית. הביקור נערך בנוכחות תובעים מס' 1, הזוג פרי, התובע 3, מר קמחי, ב"כ התובעים, ב"כ הנתבעת, הנתבעת ומר זונה דוד מטעם יזם הפרויקט. להלן עיקרי הממצאים:

א. הבית הוא בן 3 קומות מעל קומת עמודים. בכל קומה 2 דירות.

ב. חזית הבית פונה לרחוב י.ל.ברוך, והוא נמצא בקרן רחוב י.ל. ברוך ורחוב חובות הלבבות.

ג. דירת הנתבעת ממוקמת בקומה השלישית בצידו הדרום מזרחי של הבית.

ד. מעל דירת הנתבעת ממוקם גג הבית.

ה. חדר האשפה של הבית ממוקם בצידו המזרחי בסמוך מאוד לחניות המקורות שבבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

- ו. חנית התובעים מס' 1 מקורה, וממוקמת בצידו המזרחי של הבית, בסמיכות לחניית הנתבעת ולחדר האשפה.
 - ז. חניית הנתבעת, מקורה אף היא, וממוקמת במרחק של כפחות ממטר מחדר האשפה הקיים.
 - ח. בדירת הנתבעת חלון חיצוני המשתרע מהקיר הדרום מערבי ועד לקיר הדרום מזרחי בו מותקנים תריסים.
- עתה נדרש לטענות הצדדים גופן:

טענות התביעה בתמצית

10. ברצון התובעים לחזק הבית כנגד רעידות אדמה בהתאם לתוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), ומשכך התקשרו עם יזם לצורך ביצוע האמור;
11. כל בעלי הדירות בבית הסכימו לביצוע העבודות ואף חתמו על ההסכם עם היזם, פרט לנתבעת אשר לא הציגה כל נימוק של ממש להתנגדותה;
12. התנגדותה של הנתבעת לביצוע העבודות מונעת מאינטרסים אישיים, ומתוך יחס מנוכר לרצונם של כלל בעלי הדירות בבית;
13. הנתבעת הגישה התנגדות להיתר בנייה, נשוא העבודות, אשר נדחתה על ידי הוועדה המקומית. כך גם נדחה הערר אותו הגישה הנתבעת לוועדה המחוזית;

טענות ההגנה בתמצית

14. הנתבעת רכשה דירתה הממוקמת בקומה האחרונה מתחת לגג, נוכח מצבה הבריאותי המחייב אותה לגור בדירה חמה במיוחד, בהיותה סובלת מקור בצורה קיצונית;
15. תכנית הבניה שהוגשה לוועדה המקומית תשנה באופן קיצוני את תכונותיה של הדירה, וכתוצאה מכך, תשפיע לרעה על מצבה הבריאותי;
16. הקמת דירת מגורים חדשה מעל דירתה תמנע חימום הדירה ע"י קרינה ישירה של השמש על תקרת דירתה, ותגרום להצללת הדירה;
17. הנתבעת רכשה את דירתה, בין היתר, בשל מיעוט בעלי הדירות בו. בניית קומה נוספת תביא לצירופם של דיירים נוספים לבית אשר יגורו מעל דירתה דבר שיגרום לרעשים, ויפגעו באיכות חייה;
18. בניית תוספת החניות בבית תגרום לזיהום אוויר ולרעשים בלתי נסבלים אף בשעות המנוחה ולבטול השטח הירוק המצוי בחזית הבית;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

19. הנתבעת אינה מסכימה לביצוע שינויים בתוך דירתה שהוא שטחה הפרטי כגון בניית מרפסת מקורה ובניית קיר בצידה המזרחי, היות ובמקרה כזה תתרכז השמש במרפסת ולא בחדר הסלון. כן תקרב בניית המרפסת את הנתבעת אל השכנים שממול;
20. בניית המרפסת תגרום גם לביטול 1/3 מדלת חדר הסלון דבר שיגרום לשינוי מהותי במבנה דירתה והכניסה אליה;
21. בהתאם לתוכנית יועבר חדר האשפה של הבית ויועמד בצמוד לחנייתה הפרטית של הנתבעת- לכך מתנגדת הנתבעת נחרצות.
22. התובעים 1, קיבלו מאת היוזם 2, במסגרת ההסכם עימו, חניות במקום חניה אחת, וזאת על חשבון הרכוש המשותף, והדבר מצריך הסכמת כלל בעלי הדירות בבית לרבות הנתבעת, וזו לא ניתנה;
23. הנתבעת מודה כי ביצוע העבודות יעלה את ערך דירתה, אך אין היא מוכנה לסכן את בריאותה לטובת שיקולי רווח.
24. על זכויות הנתבעת וזכויות התובע 5 בתת חלקה 6 קיים צו מניעה זמני שהוצא תחת ידו של בית הדין הרבני המונע מהנתבעת ומהתובע 5 לעשות דיספוזיציה בנכס. חתימתו של התובע 5 על ההסכם לביצוע העבודות מהווה הפרה בוטה של צו בית הדין הרבני;
25. הבקשה להיתר חורגת ממסגרת תמ"א 38 נוכח העובדה כי מעבר לבניית קומה אחת נוספת היא הקומה הרביעית ובניית שתי דירות בה, התבקש גם לאשר יציאות לגג העליון משתי הדירות שתיבנינה, ובניית חדרים על הגג, תוך הצמדת השטח העליון לדירות החדשות;
26. בניית החניות ברחבי הרכוש המשותף חורגת אף היא ממסגרת תמ"א 38, ודורשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית מה שאין כן כאן;
27. ביצוע העבודות בגג ימנע מהנתבעת הזכות לבניית חדר מגורים על הגג, זכות אותה שקלה לממש עבור ילדיה, שאין בבעלותם דירה עד עצם היום הזה;
28. אין כל סכנה לבית ואין צורך בביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתמ"א 38 מהטעם שיש לבית מקלט.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

29. במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל מפני רעידות אדמה, התקבלה ביום ט"ז באדר ב' התשס"ה (27 במרץ 2005) החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים שהוצא היתר לבנייתם קודם ה – 1 בינואר 1980, מפני רעידות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

אדמה – תמ"א 38 (להלן: "תמ"א 38" או "התוכנית"). על מטרת התוכנית ניתן ללמוד מהדברים שנאמרו בסעיף 2 לדברי ההסבר לה:

"מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן 413 לשם עמידותם בפני רעידות אדמה. תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בנייה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת מתוך שמירה על איזון בין הצורך ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים".

על מנת לעודד חיזוקם של המבנים מציעה התוכנית תמריצים שונים. ראה סעיף 4 לדברי ההסבר לתוכנית שכותרתו: "תמריצים לעידוד החיזוק":

"היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה וההתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי בעליו. התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה יכולה לכפות אותו..... במסגרת תמריצים לביצוע החיזוק, מציעה התמ"א תוספות בניה וכאמור מאפשרת מימוש התוספות המוצעות בה, בהליך ישיר למתן היתרי בנייה מכוחה.... ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת קודם למתן ההיתר....".

חוק החיזוק נועד ליצור מנגנון שיאפשר לממש תוכניות חיזוק לפי תמ"א 38 תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה. על מטרת החוק ניתן ללמוד מדברי ההסבר לו:

"מטרתו העיקרית של התיקון המוצע בהצעת חוק זו היא להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף..... בכך מבקשת הצעת החוק ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תכנית החיזוק, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה".

בהתאם לחוק החיזוק ביצוע עבודות בהתאם לתמ"א 38 ברכוש המשותף, הכרוכות בבניית דירה חדשה או דירות חדשות ברכוש המשותף, טעונות "החלטה מראש של כל בעלי הדירות". הקושי מתעורר כאשר חלק מבעלי הדירות אינם מסכימים לביצוע העבודות. במקרה כזה, מסמך המחוקק את המפקח על רישום המקרקעין, בהתקיים התנאים המצוינים בסעיף 5 (א) לחוק החיזוק, להתערב ולכפות על המיעוט את דעת הרוב. עד כאן דברי הקדמה.

האם העבודות נשוא ההיתר חורגות מתמ"א 38 ומתחולתו של סעיף 5 (א) לחוק החיזוק?



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

30. לטענת הנתבעת הבקשה להיתר חורגת ממסגרת תמ"א 38, נוכח העובדה כי מעבר לבניית קומה אחת נוספת היא הקומה הרביעית, התבקש גם לאשר יציאות לגג העליון משתי הדירות שתיבנינה, ובניית חדרים על הגג, תוך הצמדת שטח הגג לדירות החדשות. משכך, לטענת הנתבעת, לא די ברוב הקבוע בסעיף 5 (א) לחוק החיזוק, ונדרשת הסכמת כל בעלי הדירות.

עוד לטענת הנתבעת, סעיף 11.1.2 בתמ"א 38 מאפשר לבנות אך ורק קומה נוספת, דהיינו שליש מהבנוי כיום, בעוד שהתוכנית נשוא ההליך מבקשת בניית שתי קומות נוספות. לטענת הנתבעת, אילו ההיתר המבוקש היה כולל בנייה של שתי דירות על גג הבית, ללא יציאות וחדרים על הגג, תוך הותרת הגג העליון כרכוש משותף, אזי הייתה הבקשה להיתר עונה על תנאי תמ"א 38.

סעיף 2 לחוק החיזוק מורה כדלקמן:

"(א) ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תוכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה".

"היתר בניה" מוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "היתר לפי חוק התכנון והבנייה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן:

"החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה: 1). מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") ככל שנקבעו; 2) מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה; 3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה - מוסד התכנון החליט בהן;

"תכנית החיזוק" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), כפי שתהיה בתוקף מעת לעת".

במכתבו של האדריכל דני גולדברג מיום 23.5.11 מטעם הוועדה המקומית אושר, כאמור, כי כל התנאים אותם קבעה הוועדה לצורך קבלת היתר בנייה, מולאו, לרבות התנאים המצוינים בסעיף 1 לחוק החיזוק, ובכלל זה ההוראה הקובעת כי "מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965".

יוצא איפוא, כי על מנת להיכנס בגדרו של החוק, "היתר בנייה" או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", כהגדרתם בחוק החיזוק, אינם צריכים להיות תואמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

לתוכנית החיזוק בלבד, ויכול שיהיו תואמים לתכניות תקפות אחרות ואף לתכניות מופקדות.

משהתקבל אפוא, אישור הוועדה המקומית לקיומם של התנאים הנ"ל (שלא נסתר כאמור על ידי הנתבעת), הרי שאנו נכנסים בגדרו של חוק החיזוק, וכל הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע העבודה ברכוש המשותף בהתאם להיתר הבנייה, תיבחן בהתאם להוראות חוק החיזוק, כאמור בסעיף 2 לחוק.

ככל שהנתבעת טוענת כי הבקשה ו/או ההיתר חורגים מתוכנית החיזוק ו/או מתוכניות אחרות, כאמור, אזי עסקינן בטענה במישור התכנוני, שאין למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בה, ועל הנתבעת להפנות טענתה זו בפני הטריבונל המתאים.

סעיף 5(א) לחוק החיזוק בניסוחו המקורי (טרם תיקון מס' 1 מיום 10.1.11) הורה כדלקמן:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם לעניין ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה או דירות חדשות, שמספרן אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה (בסעיף זה המועד הקובע) ושטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע (הדגשה שלי א.ש.) רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה לכך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל מי שהיה בעל דירה בבית המשותף במועד הקובע הזדמנות לטעון את טענותיו".

במסגרת תיקון מס' 1 מיום 10.1.2011 לחוק החיזוק, תוקן סעיף 5(א), כך שביטל את הסייג באשר למספר הדירות שניתן לבנות לצורך החיזוק, והוא מורה כדלקמן:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר (הדגשה שלי א.ש.) טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין, ואולם רשאי המפקח אף אם לא התקבלה לכך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל מי שהיה בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

על הסיבות לתיקון וכוונת המחוקק ניתן ללמוד מדברי ההסבר לתיקון: **"מוצע להסיר את המגבלה הקבועה בסעיף 5 לחוק חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה לעניין מספר הדירות החדשות שאפשר לבנות במסגרת תכנית חיזוק, ולפיה מספר הדירות החדשות כאמור לא יעלה על שליש ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה ושטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע. הסרת המגבלה כמוצע צפויה לעודד הגדלת מספר הבתים המשותפים המתאימים לתכנית החיזוק.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מן הכלל אל הפרט

בניית החדרים על הגג מעל הדירות שתיבנינה אינה נעשית במנותק מבנייתן של דירות אלה נוכח העובדה כי חדרים אלה מהווים המשך ישיר של הדירות, והינם חלק בלתי נפרד מהן. לפיכך, יש לראות החדרים והדירות כמקשה אחת – דירה אחת – הגם שהם בנויים בקומה החמישית. לא מצאתי כי קיימת מגבלה כלשהי בחוק החיזוק באשר למספר הקומות. משכך, ניתן לומר כי בנייתם של החדרים, כחלק בלתי נפרד משתי הדירות הנבנות, הינה בבחינת עבודות הבאות בגדרו של סעיף 5 (א) לחוק החיזוק.

הוא הדין לגבי חניות והמרפסות. נוכח שינויי החקיקה שהובאו לעיל, וביטול הסייג המגביל את היקף הבנייה, ונוכח הרציונל העומד בבסיס שינויים אלה אשר עיקרם עידוד השגת מקורות כספיים לחיזוק מבנים קיימים, אני סבורה כי מקום בו בניית הדירות הנוספות כוללת גם הצמדת חניות ומרפסות, אזי יש לראות בעבודות אלה כעבודות הבאות בגדרו של סעיף 5 (א) לחוק החיזוק. קביעתי זו כפופה לעקרונות תום הלב והשוויון. דהיינו, מקום בו "התוספות הנלוות" לדירות החדשות ניתנות באופן שוויוני לשאר דיירי הבית ובתום לב, אזי די ברוב המעוגן בסעיף 5 (ב) לחוק החיזוק. ראה לעניין זה ע"א (חי), 899-03-09, שרה קלצ'וק נ' צבי אורון (פורסם בנבו), עליו נרחיב אף בהמשך, שם נאמר:

"אם יפעל היזם בשוויון בין בעלי הדירות בבית, ויפעל בתום לב, ויחשב את חישוביו לפי הנוסחאות הקבועות בסעיף 5 ל"חוק החיזוק", זכויות הקניין של המיעוט לא תוכלנה לגבור על הזכויות הקנייניות של הרוב, ולמפקח על רישום המקרקעין לא תהיה עילה לדחות בקשתו של הרוב לכפות על המיעוט את ביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות הנוספות לשלם מימון עבודות החיזוק, חרף הפגיעה הנגרמת לזכותו הקניינית של המיעוט".

במקרה שלפני לכל בעלי הדירות חניות צמודות, ואך טבעי הוא כי אף לדירות שתיבנינה תוצמדה חניות הגם שהדבר מקטין את גינת הבית. הוא הדין באשר למרפסות. במסגרת ההיתר תיבנינה מרפסות לכל אחת מהדירות הקיימות ולא מצאתי כי בניית המרפסות אף לדירות החדשות יש בה הצמדה שלא כדין ו/או כזו המקנה לדירות אלו יתרון מיוחד על חשבון יתר בעלי הדירות בבית.

ויוטעם, לו עסקינן היה בבית בו לדירות הקיימות לא מוצמדות חניות ו/או מרפסות בעוד שלדירות החדשות כן, יכול והייתי מגיעה לתוצאה שונה. כל מקרה, אפוא, צריך להיבחן לגופו.

האם יש בעבודות משום פגיעה בזכויותיה הקנייניות של הנתבעת

31. עסקינן, במקרה דנן, בשתי זכויות קנייניות המתנגשות זו בזו. מצד אחד, מבקש הרוב לעשות שימוש בזכות הקניין שלו, ולהבטיח את עמידות הבית במקרה של רעידת אדמה. מן העבר השני, מבקשת הנתבעת לחסום את רצון הרוב מכוח זכויותיה הקנייניות. על התנגשות זו חל כאמור חוק החיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בע"א בעניין קלצ'וק לעיל עמד כב' השופט יצחק כהן על המבחנים שעל המפקח להפעיל בבואו להכריע בתביעה המוגשת בפניו לפי סעיף 5 לחוק החיזוק כאשר שתי זכויות קנייניות מתנגשות כאמור, וכך הוא קובע:

"כאשר יינתן היתר בנייה (תנאי להגשת תביעה לפי חוק החיזוק עוד טרם התיקון), יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם "הפיחותים" (כלשון כב' השופט חשין ברע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, פ"ד מ"ח (5), 550. הוספה שלי א.ש.) בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות מעין אלה תדללנה ויגרמו "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר".

ובהמשך:

"חשיבות ביצוע עבודות החיזוק במבנים ישנים, והתועלת שעבודות אלה יניבו לרוב המעוניין בביצוען כמי למיעוט המתנגד להן, גדולה לאין שיעור ממשקל "הפיחותים" העלולים להיגרם לזכויותיו הקנייניות של מיעוט המתנגד.

בפסיקתו זו, הסתמך כב' השופט כהן על פסיקת בית המשפט בעניין צודלר לעיל, שם נדון מקרה בו נהרס בית משותף. רוב בעלי הדירות בבית הסכימו לשקמו בעוד המיעוט התנגד לכך. בית המשפט העליון, בפרשת צודלר האמורה, ניתח את מערכת הזכויות בין בעלי הדירות בבית משותף, וקבע כדלקמן:

".... הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין".

ובהמשך:

"אכן הקונספציה המסורתית של זכות הקניין לא יהיה בכוחה להוליך אותנו אל הסדר כגון זה הקבוע בסעיף 60 לחוק (חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 הוספה שלי א.ש.), ולא נוכל לגזור את זכות המשקמים לבנות את ביתם מחדש מתוך זכות הקניין. אם תחנת המוצא שלנו תהא בזכות הקניין, באשר היא... מסקנה נדרשת מאליה היא, שהסדר סעיף 60 פוגע בזכות הבעלות. אלא מאי, סעיף 60 אינו בונה עצמו - מעיקרו של דין - על זכות הקניין בלבד, שהרי זכות הקניין באשר היא אין בכוחה כדי לחייב בעלים במשותף של קרקע לבנות על אותה קרקע בית שנהרס. ואם בכל זאת בחר המחוקק בפתרון שיקומו של הבית, נדע כי כבש לעצמו דרך חדשה, דרך שאינה דרך הקניין בלבד. וכשם שמתחילה הציב הבית המשותף לפנינו מודל נורמטיבי מיוחד,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

כך הוסיף המחוקק וראה להדגיש אותה מיוחדות בנסיבות החריגות של הרס בית המשותף. זאת עשה בקביעת נורמת השיקום. הסדר זה של שיקום אינו נגזר, כאמור, מזכות הקניין הקלאסית, ואין הוא מהווה חלק אינהרנטי מתורת הקניין הקלאסית. אדרבא: ההסדר נותן יתר משקל לשיקולים שהם לבר קניינים קלאסיים, ויוצר הוא חריג בולט לתורת הקניין הקלאסית. ומתוך שעוסקים אנו במודל העומד לעצמו, לא ניחרד מהתערבות עמוקה של ההסדר בזכויות הבעלות הקלאסיות, אף לא בזכויות הבעלות המיוחדות שבבית המשותף. התערבות זו היא היא רצונו המפורש של המחוקק, ולדבר נשמע."

השופט כהן בפס"ד בעניין קלצ'וק לעיל לומד גזירה שווה בין מקרה בו נהרס בית משותף ויש צורך בביצוע עבודות לשיקומו ואגב כך להוסיף לו דירות חדשות שדיללו את זכות הקניין של המיעוט לבין מקרה בו מתעורר רצון הרוב לבצע עבודות לצורך חיזוקו לשם מניעת התמוטטותו במקרה של רעידת אדמה, וקובע כי

"חוק החיזוק" יצר משטר מיוחד, ועל כן, בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לבחון את זכויות מזויות מבט שונה מהזווית הרגילה בה אנו רגילים לנתח זכויות של קנייניות של בעלי דירות בבית משותף.... המחוקק ייחס לעבודות המתבצעות לפי "חוק החיזוק" חשיבות ומשקל גדולים יותר מחשיבות זכויותיו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, ומשקלן להתנגד לעבודות אלה."

"על כן ולהשקפתי בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין עלינו לאמץ את התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר".

התפיסה שעמדה בבסיס פסק הדין בעניין צודלר ופסק הדין בעניין קלצ'וק באה לידי ביטוי אף בע"א 51373-01-11 (מחוזי ת"א) נבט נ' אנוך (פורסם בנבו), שם נדונה שאלת פינוי של "דייר סרבן" המסרב לפנות את ביתו במסגרת פרויקט פינוי בינוי. בהמ"ש דן בקריטריונים הסבירים לסירוב, בזכויות וחובות הצדדים המעורבים, טובת הציבור, האיזון הראוי ביניהם, וקבע:

"מול הזכויות החוקתיות של המערערת והפגיעה הנטענת בהן, עומדות זכויותיהן החוקתיות של הדיירים האחרים... שגם להם יש זכויות קניין, כבוד, ורצון לחירות לבחור להתקדם בחיים ולהשביח את רכושם ותנאי מגוריהם, ולכן האינטרס הציבורי והחברתי מחייב גם הגנה עליהם".

32. נבחן להלן את זכויות וטענות הצדדים על רקע המבחנים שהוצגו בפסקי הדין שנסקרו לעיל:

לטענת הנתבעת רכשה דירתה הממוקמת בקומה האחרונה מתחת לגג, נוכח מצבה הבריאותי, המחייב אותה לגור בדירה חמה במיוחד, מאחר והיא סובלת מקור בצורה קיצונית, וכי הקמת דירת מגורים חדשה מעל דירתה תמנע חימום הדירה כתוצאה מקרינה ישירה של השמש על תקרת דירתה, תגרום להצללת הדירה ותיפגע בבריאותה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בהחלטתי מיום 11.4.11 הוריתי לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם לרבות חוות דעת מומחים, וכי לתצהירים אלה יצורפו כל המסמכים שבדעתם להגיש. כן קבעתי כי מסמכים אלה יחשבו כקבילים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות.

הנתבעת לא צירפה לתצהיר עדות ראשית מטעמה כל חוות דעת ו/או מסמך שיש בו כדי לתמוך בטענתה באשר למצבה הבריאותי. כך גם לא הוגשה כל חוות דעת ו/או מסמך שיש בו כדי לתמוך בטענתה לפיה ביצוע העבודות יביא לקירורה ו/או הצללת דירתה.

כשנשאלה הנתבעת במהלך חקירתה הנגדית "מדוע לא צורפו האישורים הרפואיים וחוות דעת רפואית" (פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 8, שורות 25-27) הציגה לפתע הנתבעת מסמכים שונים שיש בהם, לטענתה, כדי לתמוך במצבה הרפואי. ב"כ התובעים התנגד להגשת מסמכים אלה. בהחלטתי מיום 9.6.11 התרתי את הגשת המסמכים (ני' 1) בכפוף לכך ששאלת קבילותם ומשקלם תידון בפסק הדין.

עסקינן בשני מכתבים האחד מיום 23.6.08 החתום, לכאורה, על ידי ד"ר זוהר ג. ארנולד בו נטען כי הנתבעת "סובלת מרגישות חריגה לקור" והשני מיום 12.1.09 החתום, לכאורה, על ידי ד"ר אלון אשמן פסיכיאטר מומחה בו נטען כי הנתבעת "סובלת מהפרעת הסתגלות כתוצאה מהתכנון לבנות מעליה שנחוה כאיום ממש".

מסמכים אלה, אינם ערוכים כחוות דעת מומחה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 20 ו – 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א – 1971 (להלן: "פקודת הראיות") המסמכים אף לא הוגשו כדין ובהתאם להחלטתי מיום 11.4.11, ולא ניתנה לצד שכנגד ההזדמנות לחקור את עורכיהם בחקירה נגדית, בהתאם לסעיף 26 לפקודת הראיות. משכך אני קובעת כי אין ליתן למסמכים אלה כל משקל ראיתי.

גם אם הייתה מוכחת טענתה של הנתבעת באשר למצבה הבריאותי, לא הוכח בפני כי ביצוע העבודות יפחית את חימום הדירה ויגרום להצללתה. בהקשר זה אציין כי בין המסמכים שהוגשו וסומנו ני' 1, היה קיים מסמך נוסף הנושא כותרת "שינויי תאורה בדירתה של רחל זוסקוביץ". המסמך חתום, לכאורה, ע"י ד"ר ברוך זיו שהינו על פי הנטען פסיקאי ומטאורולוג. במסמך זה מציין ד"ר זיו כי הבניה המתוכננת תפחית את מספר השעות בהן חודרת השמש לדירה.

מסמך זה, כקודמיו, אינו ערוך כדין ובהתאם להוראת סעיף 20 ו – 24 לפקודת הראיות. המסמך לא הוגש כדין על ידי עורכו ולא ניתנה לצד שכנגד ההזדמנות לחקור את עורכו בהתאם לסעיף 26 לפקודת הראיות. הלכה למעשה מאחר והנתבעת לא הגישה המסמך כנדרש בהתאם להחלטתי מיום 11.4.11, ומאחר ולא נשאלה לעניין זה במהלך חקירתה הנגדית, לא הייתה הנתבעת רשאית להגיש המסמך בד בבד עם המסמכים הרפואיים אותם הגישה, כאמור. נוכח האמור לעיל, אני קובעת כי אין ליתן למסמך זה כל משקל ראיתי.

למעלה מן הדרוש, אוסיף כי אף לו היה מוכח בפני מצבה הבריאותי של הנתבעת, וככזה מצריך שדירתה תהיה חמה במיוחד, ואף לו היה מוכח לי כי ביצוע העבודות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

יביא לקירורה של הדירה והצללתה, אזי בבואי לשקול את רצון הרוב להביא לחיזוק של הבית והחשיבות שבדבר מול הפגיעה בנתבעת ככל שזו הייתה מוכחת בפני, אזי הכף נוטה לטובת רצון הרוב. חיזוק לעמדתי זו מצאתי בעובדה כי ניתן למצוא פתרונות חלופיים למצוקתה הנטענת של הנתבעת כגון חימום הדירה על ידי הסקה, מיזוג ועוד כהנה פתרונות. יצוין כי הנתבעת עצמה מודה כי היא מחממת את דירתה בימות החורף. ראה עדותה של הנתבעת, פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 11, שורות 4-7:

"יום אחד של שרב מחמם לי את הדירה לשלושה ימים, ובחורף אני מחממת את הדירה, במאי יוני אני לא צריכה לחמם את הדירה. ש. מה קורה בחורף. ת. יש לי מזגן שאני מדליקה"

מחקירתה הנגדית של התובעת 1 ומעדותה של הנתבעת עצמה, התרשמתי כי התובעים נהגו עם הנתבעת בשוויון ובתום לב, וכי אף הוצע לנתבעת כי יותקן חימום תת ריצפתי בדירתה, וכי ימצא פתרון לבעיית הרעש הנטענת, אך זו סירבה.

ראה עדותה של הגב' פרי, פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 7, שורות 17-20:

"גם לנתבעת הציעו כל מיני פתרונות לרעש שהתכוונו לעשות לה כדי שהרעש לא יפריע לה, וכמו שהציעו לה הציעו גם לי פתרון, הנתבעת לא הסכימה לשום דבר, רוב הדיירים הסכימו. אנחנו היינו מסכימים לעשות כל דבר שיקל עליה."

ראה גם עדותה של הנתבעת, פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 11, שורות 9-1:

"ש. בתחילת הדרך את השתתפת בפגישות ומה שטענת בהתחלה זה שבאמת את סובלת מקור והקבלן/יזם שהציע לך חימום תת ריצפתי ושהייתה הסכמה של הדיירים כדי לפתור לך את בעיית הקור בדירה. למה לא הסכמת לכך. ת. לי יש חום טבעי, יום אחד של שרב מחמם לי את הדירה לשלושה ימים, ובחורף אני מחממת את הדירה, במאי יוני אני לא צריכה לחמם את הדירה. ש. מה קורה בחורף. ת. יש לי מזגן שאני מדליקה. ש. הקבלן הציע לך חימום תת ריצפתי. ת. אני מוותרת."

טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעת הינה כי רכשה את דירתה, בין היתר, בשל מיעוט בעלי הדירות בו. בניית קומה נוספת תביא לצירופם של דיירים נוספים לבית אשר יגורו מעל דירתה דבר שיגרום לרעשים, ויפגעו באיכות חייה, ואף מטעם זה אין לאשר ביצוע עבודות. אין בידי לקבל טענה זו. צורך השעה מצריך את חיזוקו של הבית ותחושותיה הסובייקטיביות של הנתבעת באשר לצירופם של דיירים חדשים אינן יכולות לגבור על צורך זה, מה גם שלא הוכח כי אכלוס הדירות יגרום לרעש. יצוין כי נימוק זה יכול ויימצא בכל בקשה לאישור דירות חדשות. משהתיר זאת המחוקק בחוק החיזוק חזקה עליו שאיזן בכך בין החסרונות שבתוספת הדירות ובעלי דירות לבין היתרונות הנובעים מן התוכנית.

צו בית הדין הרבני

33. לטענת הנתבעת, על זכויותיה וזכויות התובע 5 בחלקת משנה 6 קיים צו מניעה זמני שהוצא תחת ידו של בית הדין הרבני המונע מהנתבעת ומהתובע 5 לעשות דיספוזיציה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בנכס, וכי חתימתו של התובע 5 על ההסכם לביצוע העבודות מהווה הפרה בוטה של צו בית הדין הרבני.

הנתבעת לא צירפה במסגרת ראיותיה את הצו האמור, ואף לא מסמכים מתוך התיק הרבני שיש בהם כדי לתמוך בטענתה. כשנשאלה על כך בחקירתה הנגדית טענה לחיסיונם של מסמכים אלה (ראה פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 12, שורות 19-25).

בכתב הגנתה ציטטה הנתבעת חלק מהצו שניתן על ידי בית הדין הרבני (סעיף 28 בלכתב ההגנה): **"ב"ד נעתר למבוקש ומוציא בזה צו ועל פיו לאישה זכות למדור ייחודי וספציפיים בדירה ברח' חיבת הלבבות 7 הרצליה הידועה כגוש 6536 חלקה 0570 תת חלקה 006, והבעל מנוע מלעשות כל שינוי או דיס פוזיציה בדירת המגורים הנ"ל ובתכולתה לא למוכרה ולא לפרק את השיתוף".**

הצו כפי שצוטט עוסק, בזכותה של הנתבעת להתגורר בדירה, ואוסר על הבעל לבצע דיספוזיציה בזכויותיו בדירה, על מנת להגן על זכות המגורים של הנתבעת בדירה. אין בביצוע העבודות משום פגיעה בזכות המגורים של הנתבעת בדירה, שכן זו תישאר לה, אף לאחר ביצוע העבודות. לאור זאת, לא מצאתי כי הנתבעת ותובע מס' 5 מנועים מלהסכים לביצוע העבודות האמורות.

מרפסת בדירת הנתבעת

34. לטענת הנתבעת, אין היא חפצה כלל בבניית מרפסת, וביצוע שינויים בתוך שטח דירתה, וכי לא ניתן לכפות עליה בניית מרפסת כאמור.

בהינתן כי לנתבעת מחצית מזכויות הבעלות בחלקת משנה 6, וכי הינה בעלת זכות למגורים בדירה בהתאם לצו בית הדין הרבני לעיל, אזי מצאתי להיענות לדרישתה שלא לחייבה להסכים לבניית מרפסת לדירתה. אמנם, אי בניית המרפסת האמורה עשויה לשנות ממראהו האחיד של הבית, אך לבניית המרפסת, מלבד השינויים המבניים של הדירה, עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת כגון הגדלת שיעור דמי הארנונה וכבר מטעם זה לא ראיתי לנכון לחייב את הנתבעת לאפשר בניית המרפסת מקום בו אינה חפצה בכך. הנתבעת תהא כמובן רשאית לשנות דעתה, ככל שתמצא לנכון, ובלבד שתעשה כן בטרם יוסרו הפיגומים וכאשר ביצוע העבודות יהיה עדיין אפשרי.

חניות

35. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת לפיה נפגעו זכויותיה הקנייניות עת קיבלו התובעים 1 מאת היזם 2 חניות על חשבון השטח המשותף בה העת שלכל אחד מבעלי הדירות בבית קיימת חניה אחת בלבד. במהלך חקירתה הנגדית של תובעת 1, ניתן הסבר מניח את הדעת לקבלת 2 החניות (ראה פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 5, שורות 26-32):

"ש. איך את מקבלת שתי חניות. החנייה שלי היא צמודה לעמוד החיצוני שצריך לחזק ובגלל החיזוק לא יהיה מקום למכונית שלי להיכנס ובגלל שאני נאלצת לצאת מהחנייה המקורה שלי, הוצע לי שתי חניות לא מקורות". ש. למה את סבורה שאת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

צריכה לקבל שטח חנייה גדול יותר מהנתבעת למשל. ת. בגלל שאני מוותרת על חנייה מקורה".

במהלך ביקורי במקום הודגמה לי חניית הזוג פרי שהינה מתוחמת בארבעה עמודים. חיזוק הבית מחייב ביטולה של חנייה לשם בניית חיזוקים על שטח זה, והשכילו התובעים 1 לוותר על חנייתם המקורה לשם מטרה זו. בתמורה הוצע לתובעים מס' 1 להמיר חנייה מקורה זו בשתי חניות בלתי מקורות, ולא הוכח ששוויין של שתי חניות שאינן מקורות עולה על חניה מקורה.

טענתה של הנתבעת לפיה בניית החניות תגרום לזיהום אוויר ורעש בלתי נסבל לא הוכחה, וממילא נזנחה בסיכומיה של הנתבעת.

חדר האשפה

36. לטענת הנתבעת, בהתאם לתוכנית יועבר חדר האשפה של הבית ויועמד בצמוד לחנייתה הפרטית של הנתבעת, וכי יש בכך משום פגיעה בזכויותיה הקנייניות. במהלך ביקורי במקום ראיתי כי חדר האשפה ממוקם, ממילא, בסמיכות רבה לחנייתה של הנתבעת (במרחק של כפחות ממטר מפח האשפה), כך שלא יחול כל שינוי מהותי עם העתקת פח האשפה כמצוין בתוכנית הבנייה, וממילא לא ראיתי כי סמיכות של פח אשפה לחנייה יש בה כדי פגיעה קניינית.

זכות הנתבעת לבנייה על הגג

37. בנוסף נטען על ידי הנתבעת כי ביצוע העבודות בגג ימנע ממנה זכות ראשונים לבניית חדר מגורים על הגג, זכות ששקלה לממש עבור ילדיה, שאין בבעלותם דירה עד עצם היום הזה. אין חולק בין הצדדים כי הגג הינו רכוש משותף. לא הוכח כי לנתבעת זכות ראשונים על הגג. העובדה כי דירתה ממוקמת בקומה האחרונה מתחת לגג אינה מקנה לה זכויות כלשהן על הגג, וממילא ברי כי בהעדר הסכמות כנדרש בדין לא הייתה יכולה לבנות על גג זה.

באשר לטענת הנתבעת כי אין צורך בביצוע עבודות החיזוק וכי ניתן לחזק הבית באופן אחר מזה שאושר ע"י הוועדה המקומית

38. בכתב הגנתה טענה הנתבעת כי אין כל סכנה לבית, ואין צורך בביצוע עבודות החיזוק בהתאם לתמ"א 38 מהטעם שיש לבית מקלט. בסיכומיה זנחה טענה זו, וטענה כי הדרך הראויה להביא לחיזוקו של הבניין היא באמצעות הוספת ממ"ד לכל דירה או באמצעות בניה בקומה המפולשת. הנתבעת מודה אמנם כי הבקשה להיתר שהוגשה לוועדה "עברה את מבחן הקונסטרוקטור" (סעיף 26 לסיכומיה), ואולם לדידה הדרך הנכונה לחזק הבניין היא אחת מהשתיים שהובאו לעיל.

משקבעו הרשויות המוסמכות על פי דין כיצד ראוי שתבוצענה עבודות חיזוק ואת האופן שבו יבוצעו עבודות אלה, הרי שאין מקומה של טענה זו להישמע בפני המפקח על רישום המקרקעין, ועל הנתבעת להפנות טענתה זו לטריבונל המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

התנגדותה של הנתבעת

39. מחקירתה הנגדית של הנתבעת התרשמתי כי התנגדותה נובעת מחששה לעליית ערך דירתה, בעקבות ביצוע העבודות, על רקע רצונה לרכוש את מחצית זכויות בעלה לשעבר בדירה. ראה פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 11, שורות 30-39:

"ש. האם את מודעת שהפריקט יעלה את ערך דירתך. ת. כן. ש. האם זה נכון שאת פוחדת מעליית ערך דירתך ואת מודה שאת מתנגדת לפריקט כי את מעוניינת לרכוש את מחצית זכויות בעלך בדירה. ת. ממש לא. ש. בסעיף 52 ב' (לתצהיר עדות ראשית מטעמה) את מודה בפירוש וזה הופיע בתצהיר של גב' פרי. ת. לא אמרתי את זה לגב' פרי, אמרתי את זה למישהו אחר. ש. זאת אומרת שהדבר נאמר. ת. מודה שנאמר, והיום יש לי הסכם ממון שזכותי לגור בדירה עד 120 ללא תשלום עבור חלקי".

הנתבעת גם לא הצליחה להסביר הכיצד טענתה כי נחוץ לה חוס השמש עולה בקנה אחד עם העובדה שתריסי דירתה מוגפים ברוב שעות היום. ראה פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 9, שורות 31-38:

"ש... איך את מסבירה את זה שבימי שמש התריסים שלך מוגפים. ת. זה הקבלן צילם את התמונות האלו, אני בבוקר בעבודה מתי יש לי לפתוח את התריסים. ש. איך שבשבת את בבית איך שגם בשבת התריסים מוגפים. ת. אני ברוב היום ישנה ומשלימה שעות שינה. ש. למה את צריכה את האור. ת. אני עוד מעט אצא לפנסיה ואני אפתח את התריסים, וחוף מזה אני אפתח את התריסים מתי שאני רוצה".

עוד התרשמתי כי היא אינה שבעת רצון מן התמורה, לביצוע העבודות, עליה הוסכם עם היום. ראה פרוטוקול מיום 9.6.11, עמ' 8, שורות 16-20:

"בסעיף 33 את טוענת שהעברת הזכויות לקבלן נעשתה ללא תמורה, מהי התמורה הראויה בעינך. ת. מיליוני שקלים. ש. זה לא נשמע לך גרידי. ת. לא אני בררתי ואמרו לי מיליוני שקלים".

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי התנגדותה של הנתבעת אינה נובעת משיקולים הראויים להגנה, ולא מצאתי כי יש בביצוע העבודות משום פגיעה בזכויותיה הקנייניות של הנתבעת. משכך אין מקום להורות על פיצוייה של הנתבעת, כמבוקש. מה גם שטענה זו נטענה, לראשונה, בסיכומיה הנתבעת, בעלמא, ומבלי שהוכחה.

40. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומאשרת לתובעים, על אף התנגדותה של הנתבעת, לבצע העבודות, נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק, למעט בניית מרפסת בדירתה של הנתבעת, וביצוע עבודות בשטח דירתה של הנתבעת. כן אני ממנה את עו"ד נחום סלע להתקשר בשם הנתבעת לשם ביצוע העבודות, ולפעול לתיקון צו הבית המשותף ולרישום הזכויות, לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית היחידות הנוספות. כן אני מחייבת את הנתבעת, לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪, וכן סך של 7,500 ₪ עבור שכר טרחת עורך דין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 20/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ב באלול תשע"א, 11 בספטמבר 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה